

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 1.430, DE 18 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre a proteção e bem-estar dos animais domésticos no Município de Conceição do Araguaia, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Plenária aprovou, e o Executivo sanciona o seguinte Projeto de Lei nº 010/2023, de autoria da Vereadora JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Esta Lei estabelece medidas de proteção e bem-estar dos animais no município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, proibindo práticas que possam colocar em risco sua saúde e integridade física, bem como assegurando a responsabilização de indivíduos que, por ação ou omissão, causem danos ou sofrimento aos mesmos.

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

I - animal doméstico: um animal de estimação selecionado para o convívio com os seres humanos por questões de companheirismo, com estreita dependência do homem, valor afetivo, sendo passível de coabitação e cooperação com a espécie humana;

II - animal de tração: aquele que é utilizado para tração de veículos ou instrumentos agrícolas ou industriais;

III - animal comunitário: aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora não possua responsável único e definido;

IV - animal solto: aquele que, sendo doméstico, é encontrado perdido ou fugido em vias públicas;

V - animal abandonado: aquele que é retirado forçadamente de seu ambiente de convívio por seu proprietário ou tutor, ficando sem os cuidados decorrentes da guarda, vigilância ou autoridade, e suscetível aos riscos resultantes do abandono;

VI - proprietário: pessoa física ou jurídica responsável pela guarda do animal, seja ele advindo de ninhada, transferência, compra, adoção ou simplesmente recolhido de vias ou logradouros públicos;

VII - tutor: pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo proprietário, se coloca na posição de guardião do animal solto ou abandonado sem, contudo, retirá-lo da via pública ou local

que utilize como moradia;

VIII - protetor de animais: pessoa física ou jurídica que recolhe animais de vias públicas ou locais de acesso público, ou em situação de maus-tratos, abandonados ou feridos, mas que necessita de apoio para prover vida digna aos mesmos;

IX - lar temporário: ambiente provisório e temporário onde os animais domésticos recebem alimentação e tratamento enquanto aguardam por uma adoção definitiva.

CAPÍTULO II DOS PROPRIETÁRIOS, TUTORES E PROTETORES DE ANIMAIS

Art. 3º - São deveres e obrigações dos proprietários, tutores de animais domésticos:

I - mantê-los nos limites de sua propriedade, assegurando-lhes adequadas condições de bem-estar, saúde e higiene individual, inclusive com controle de parasitoses e vacinação, circulação de ar, acesso ao sol e área coberta protegida de intempéries climáticas, garantindo-lhes comodidade e segurança;

II - afixar em local visível ao público placa indicativa da existência de animais que possam agredir terceiros ou outros animais no imóvel, com tamanho que permita sua leitura à distância;

Parágrafo único. Fica vedado conduzir o animal em vias públicas sem o uso de coleiras e guias adequadas ao seu tamanho e porte, comandado sempre por pessoa com idade e força suficiente para controlar seus movimentos;

III - oferecer-lhes alimentação de boa qualidade e administrada em quantidade compatível com as necessidades da espécie e observada sua fase de evolução fisiológica, notadamente idade, sexo, fêmea prenhe ou em fase de lactação e velhice;

IV - fornecer-lhes água limpa e em quantidade farta;

V - manter comedouros e bebedouros limpos diariamente, formato e quantidade tal que os permita satisfazerem suas necessidades sem que haja obstáculos ou competição;

VI - mantê-los vacinados contra doenças típicas da espécie e revacinar dentro dos prazos recomendados pelo fabricante do produto utilizado ou de acordo com recomendação médico-veterinária;

VII - recolher as fezes de seus animais nas vias públicas;

VIII - manter-lhes em local com dimensões apropriadas ao seu porte e número de animais, de forma a permitir-lhes conforto, livre movimentação e possibilidade de exercitar-se;

IX - providenciar assistência médica veterinária, quando necessária;

X - alojá-los em locais onde fiquem impedidos de fugir, agredir terceiros ou outros animais;

Art. 4º- Constitui dever dos tutores e protetores de animais domésticos, identificar-lhes de forma permanente por meio de coleira, placa de identificação ou qualquer outro meio idôneo, legalmente reconhecido e que não infrinja a integridade do animal.

Art. 5º - São deveres e obrigações dos proprietários de animais de tração:

I - mantê-los em estábulos ou cocheiras, em locais devidamente cercados, sem estorvo para o animal ou perigo para a circulação de pessoas e veículos;

II - assegurar-lhes adequadas condições de bem-estar, saúde, alimentação, água limpa e higiene individual do animal;

Parágrafo único. É vedado o uso de veículos movidos a tração animal e a exploração animal para tal fim, com carga superior a 10% do peso atual do animal.

Art. 6º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se;

I - veículos de tração animal (carroças, charretes, bagageiras, etc.)

II - animais sujeitos à proibição: equinos, asininos, muares, caprinos e bovinos;

III - condução de animais com cargas: todo deslocamento de animal conduzindo cargas em seu dorso.

Art. 7º - É vedado nas atividades de tração animal e carga:

I - utilizar, para atividade de tração, animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou desferrado;

II - atrelar, no mesmo veículo, animais de diferentes espécies;

III - prender animais atrás dos veículos ou atados a caudas de outros;

IV - atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis à segurança e ao bem-estar do animal;

V - castigá-lo sob qualquer forma ou a qualquer pretexto.

Art. 8º - É vedado conter o animal diretamente com cordas, correntes, cabos ou similares, tirando a liberdade de circulação do animal.

I - será intimado para regularizar a situação no prazo de 7 (sete) dias, podendo ser prorrogado por mais 7 (sete) dias, em face de circunstâncias especiais;

II - ultrapassado o prazo do inciso I deste artigo, e persistindo a irregularidade, será aplicada sanção administrativa de multa.

Parágrafo único. A multa será acrescida de 50% (cinquenta por cento), no caso de reincidência nos 6 (seis) meses seguintes.

Art. 9º - A fiscalização da proibição de que trata esta Lei será realizada pelo órgão competente, com o apoio das equipes da fiscalização integrada do Município.

CAPITULO III DA CASTRAÇÃO

Art. 10 – (VETADO)

Art. 11 - O projeto de controle reprodutivo de cães e gatos será organizado através de campanhas permanentes que será realizada e organizada pela Secretaria de Saúde do Município de Conceição do Araguaia e protetores de animais de forma voluntária, e atuará principalmente nas áreas dos bairros e comunidades onde for constatado o maior número de animais domésticos e da população com baixa renda.

I - os animais em situação de rua que forem castrados é dever do poder público municipal encaminhá-los a um ambiente que poderá ser abrigo ou casa de apoio animal para recuperação e cuidados pós-operatórios até a recuperação total do animal ou adoção;

Parágrafo único. Terá prioridade na castração os animais em situação de rua.

II - É vedado o extermínio de animais domésticos abandonados como método de controle populacional.

CAPÍTULO IV DOS MAUS - TRATOS AOS ANIMAIS

Art. 12 - Consideram-se maus-tratos, para efeitos desta Lei, toda ação ou omissão, dolosa ou culposa, que implique crueldade, cause dor, angústia ou sofrimento aos animais, bem como a falta de atendimento às suas necessidades naturais, incluindo:

I - alimentação inadequada;

II - uso em trabalho, ou exposições públicas de animais feridos, doentes, cansados ou debilitados;

III - manter o animal amarrado e em locais insalubres que comprometam a saúde física e psicológica do animal;

IV - mantê-los em local restrito de movimentação ampla e incompatível com o seu porte ou desprovido de circulação de ar e luz natural e mantê-los amarrados em cordas ou correntes;

V - desgostar-lhes de trabalho ou não lhes prover repouso necessário;

VI - promover ou realizar lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes em locais públicos e privados;

VII - apresentar ou utilizar animais em espetáculos circenses, jogos, apresentações, shows e similares, mesmo que sem fins lucrativos;

VIII - deixar-lhes sem assistência médica veterinária, quando necessário;

IX - ferir, agredir ou torturar e explorar animais, ainda que para aprendizagem ou adestramento;

X - transportar-lhes em veículos sem condições físicas adequadas, lhes causando desconforto, risco físico, estresse ou morte;

XI - tentar ou provocar morte por qualquer método que não seja eutanásia, em última instância, recomendada e executada de forma ética e indolor por médico veterinário habilitado;

XII - exercer ou conduzir animais presos a veículos motorizados em movimento;

XIII - abandonar-lhes, torturar ou envenenar lhes;

XIV - deixar-lhes desprotegidos, submetendo-os à luz, som,

calor ou frio excessivos, ou sob chuva ou sol intensos ou qualquer outra circunstância que possa causar estresse, medo e danos à saúde do animal;

XV - sujeitar-lhes a confinamento e isolamentos contínuos;

XVI - fazer-lhes trabalhar em período adiantado de gestação;

XVII - fazer-lhes trabalhar ou viajar a pé sem lhes proporcionar o devido descanso e/ou prover-lhes de água limpa e alimentação adequada;

XVIII - quaisquer outras práticas lesivas legalmente previstas.

Parágrafo único. É vedado realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes (VETADO)

Art. 13 - Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, os atos de maus-tratos e crueldade contra animais estarão sujeitos à sanção administrativa de multa, por animal lesado.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas sanções o proprietário, tutor ou protetor que, para furtar-se da ação fiscalizadora, tentar se livrar do animal, abandonando-o ou entregando-o à pessoa que não possa ser identificada ou de qualquer outra forma, provocando o seu desaparecimento, aplicando-lhe a multa de acordo com a infração cometida.

I - será intimado para regularizar a situação no prazo de 8 (oito) dias, podendo ser prorrogado por mais oito dias, em face de circunstâncias especiais;

II - ultrapassado o prazo do inciso I, e persistindo a irregularidade, será aplicada a sanção administrativa de multa;

III – (VETADO)

CAPÍTULO V DO RECOLHIMENTO

Art. 14 - Fica autorizado o recolhimento do animal, por órgão público responsável, nas seguintes hipóteses:

I – que, em decorrência dos maus-tratos sofridos, necessite de atendimento médico veterinário para reestabelecimento de sua saúde;

II - cujo proprietário, tutor ou protetor incorrer na reincidência de uma das condutas previstas no art. 12 desta Lei;

III - que esteja em situação de abandono no interior de residências.

Art. 15 - O animal apreendido poderá ser encaminhado para um lar temporário, ao Abrigo de Amparo Animal, lares temporários de pessoas moradoras da comunidade ou adoção responsável, correndo as despesas pelo tratamento e manutenção do animal apreendido às expensas do proprietário infrator.

I - o recolhimento de animais observará procedimentos protetores de manejo, de transporte e de averiguação da existência de proprietário, tutor ou responsável, coletando-se os dados pessoais;

II - os protetores voluntários individuais, organizações sociais e demais entidades de proteção animal são polos irradiadores de informações sobre a posse responsável de animais domésticos, combate aos maus-tratos e promoção do bem-estar animal,

Art. 16 - Os animais recolhidos serão avaliados por médico veterinário, identificados com coleiras ou microchip.

Art.17 - Na constatação de maus-tratos:

I - os animais serão identificados, resgatados e levados para abrigos ou para residências de protetores de animais, quando couber, pelo órgão responsável no ato da fiscalização ou após sua melhora;

II - os custos inerentes à assistência veterinária e à aplicação do microchip serão atribuídos ao infrator.

CAPÍTULO VI DAS ADOÇÕES

Art. 18 - As adoções de animais serão realizadas mediante preenchimento e assinatura do Termo de Adoção, que deverá conter, no mínimo, os dados do doador, do adotante e do animal, bem como os deveres do adotante, de acordo com esta Lei no que diz respeito aos maus-tratos, bem-estar animal, posse responsável e deveres do proprietário.

Parágrafo único. O documento, obrigatoriamente, deve ser datado e assinado pelo doador e adotante.

Art. 19 - Cães e gatos somente poderão ser disponibilizados para adoção após completarem 60 (sessenta) dias de vida e após o recebimento da primeira dose do esquema vacinal específico para cada espécie.

I - na adoção de cães, os proprietários deverão providenciar a vacinação contra raiva, cinomose, parvovirose, coronavirose, hepatite canina e outras zoonoses;

II - na adoção de gatos, deverão realizar a vacina contra rinotraqueíte e panleucopenia felina e outras zoonoses;

III - todos os cães e gatos deverão possuir carteira de vacinação, de acordo com as regras da Resolução CFMV n.º 844, de 2006, e outras que a alterem ou substituam.

Art. 20 - Os animais destinados à adoção deverão estar livres de doenças ou qualquer sintomatologia clínica que necessite de assistência veterinária, salvo por autorização do Médico Veterinário e assinatura do adotante se responsabilizando pelos cuidados e tratamento veterinário.

Art. 21 – A adoção de animais poderá ocorrer durante a realização de feiras de adoção ou nas dependências do Centro de Amparo Animal, em dia e horário definido para atendimento ao público.

Parágrafo único. Os animais destinados à adoção devem, obrigatoriamente, passar por avaliação clínica e possuir laudo médico veterinário que ateste estarem aptos à adoção.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22 - A aplicação das multas e valores decorrentes de infração fica a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública Municipal, previstos em regulamento, nas suas respectivas áreas de atribuição.

Art. 23 - Os valores arrecadados com a aplicação das multas dispostas nesta lei serão aplicados em políticas públicas voltadas para a proteção e o bem-estar animal do Município de Conceição do Araguaia.

Art. 24 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 18 de março de 2024.

JAIR LOPES MARTINS

Prefeito Municipal

BÁRBARA LIMA DE LIZ

Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ELAINE SALOMÃO DE SALES

Secretária de Saúde

NEILTON DA SILVA ARAÚJO

Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio

ARLEIDE LORES DA SILVA TIBOLLA

Secretária de Gestão e Planejamento

ELIDA ELENA MOREIRA

Secretária de Governo

Publicado por:

Marileusa Miranda Costa

Código Identificador:45924C48

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 19/03/2024. Edição 3458

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famep/>